

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0714-2026/PS2**

DENUNCIANTE : IVAN ROMUALDO RAMOS PALOMINO
(EL SEÑOR RAMOS)

DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 23 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 25 de noviembre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto cargo indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-9658, la cual no reconoce haber autorizado:

Fecha	Detalle	Importe S/
11/08/2025	PAGO TUPAY	4 000,00

- (ii) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, en tanto habría debitado indebidamente una (01) operación de la cuenta de ahorros N° 008-*****1545 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado:

Fecha	Detalle	Importe S/
11/08/2025	TRANSF A OTRAS CUENTAS	1 240,00

2. El 28 de noviembre de 2025, el señor Ramos presentó un escrito con el cual remitió la información solicitada mediante Resolución N° 1.
3. El 5 de diciembre de 2025, el Banco presentó sus descargos y manifestó que de la revisión de sus sistemas no figuraba la tarjeta de crédito ni la cuenta de ahorros materia de imputación, además que el señor Ramos no ha aportado medio probatorio alguno que acredite la existencia de tales productos, por lo que no era posible que se le atribuya responsabilidad.
4. Por Resolución N° 3 de fecha 5 de enero de 2026, este órgano resolutorio declaró la nulidad parcial de la Resolución N° 1, toda vez que se advirtió que en la imputación de cargos se consignaron números de productos financieros distintos a los señalados por el recurrente, por lo que se volvió a imputar cargos contra el Banco, por las presuntas infracciones a lo establecido en:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2**

- (i) los artículos 1° literal c)¹, 18° y 19°² del Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto habría cargado indebidamente una (01) operación en la tarjeta de crédito N° 4147-*****-3822 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado:

Fecha	Concepto	Importe S/
11/08/2025	PAGO TUPAY	4 000,00

- (ii) los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría debitado indebidamente una (01) operación de la cuenta de ahorros N° 008-*****154 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado:

Fecha	Concepto	Importe S/
11/08/2025	TRANSF A OTRAS CUENTAS	2 240,00

5. Con fecha 13 de enero de 2026, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:

- (i) No cuentan con registros de la operación de fecha 11 de agosto de 2025 por el importe de S/ 2 240,00;
- (ii) con respecto a la operación por el importe de S/ 4 000,00, esta operación se realizó de manera válida, pues encontrándose previamente afiliado a la banca digital y clave token, el denunciante ingresó correctamente a dicho canal, con el ingreso del número de su Documento de Identidad y clave secreta, generando posteriormente la clave token digital respectiva que usó para validar la operación cuestionada. Asimismo, generó las alertas respectivas, lo cual terminó generando que se bloqueé preventivamente la tarjeta de crédito el 11 de agosto de 2025 a las 13:42 horas; y,
- (iii) se ha configurado la ruptura del nexo causal, debido a que terceras personas ajenas y externas al Banco extrajeron la información confidencial del señor Ramos, asimismo, el consumidor entregó la información confidencial.

6. Por Resolución N° 4 de fecha 9 de febrero de 2026, este órgano resolutorio declaró la nulidad parcial de la Resolución N° 1, toda vez que se advirtió que en la imputación de cargos no fue congruente con los hechos señalados por el señor Ramos en su escrito de denuncia, pues consignó un importe y concepto distinto al indicado, por lo que se volvió a

¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 1.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2**

imputar cargos contra el Banco, por la presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría debitado indebidamente una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 008-*****154 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado:

Fecha	Concepto	Importe S/
11/08/2025	Transferencia a otros bancos	1 240,00

7. El 16 de febrero de 2026, el Banco formuló su allanamiento a la imputación de cargos formulada en su contra, respecto a la infracción referida al débito por el importe de S/ 1 240,00 por lo que solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y la exoneración del pago de costos.

ANÁLISIS**Sobre el allanamiento parcial del Banco**

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia³.
9. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas⁴.
10. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco por la infracción referida a la operación por el monto de S/ 1 240,00, cargada en la cuenta de ahorros del denunciante.

Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad

11. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.

³ CÓDIGO PROCESAL CIVIL**Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento**

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

⁴ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2**

12. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
13. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
14. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
15. En reciente jurisprudencia⁵, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
16. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones**(...)****23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.****24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información****(...)”**

17. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la

⁵ Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2**

interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.

18. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
19. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*⁶ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
20. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
21. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
22. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
23. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.

⁶ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2**

24. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso la operación denunciada se ha realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fue o no debidamente cargada se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

Sobre la operación por el importe de S/ 4 000,00

25. Conforme fue señalado previamente, el literal c) del artículo 1° del Código establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos.
26. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁷ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
27. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁸ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
28. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁹.
29. El artículo 23° del Reglamento de tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°. - Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2

sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.

30. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere de la generación de un código de autenticación para ser utilizado por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
31. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
32. En el presente caso, el señor Ramos denunció al Banco por haber cargado indebidamente una (01) operación por el importe de S/ 4 000,00 en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-3822 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado.
33. En sus descargos, el Banco señaló que la operación se realizó de manera válida, pues encontrándose previamente afiliado a la banca digital y clave token, el denunciante ingresó correctamente a dicho canal, con el ingreso del número de su Documento de Identidad y clave secreta, generando posteriormente la clave token digital respectiva que usó para validar la operación cuestionada. Asimismo, generó las alertas respectivas, lo cual terminó generando que se bloqueé preventivamente la tarjeta de crédito el 11 de agosto de 2025 a las 13:42 horas.
34. En el presente caso, el Banco aportó medios probatorios que acreditan la afiliación del consumidor a sus canales digitales, así como al mecanismo de seguridad Token de manera previa a la realización de la operación cuestionada, pues como se advierte la afiliación a la Banca por Internet se efectuó el 21 de diciembre de 2018, mientras que la afiliación del token digital se realizó el 25 de mayo de 2024. Tal como se observa a continuación:

Afiliación 21/12/2018 – Banca por Internet

username	userstatusid	lastpasswordchange	createddate	WorkPhone	mail	CellPhone	lastlogindate
2	03	2	2018-12-21 00:00:00.000	995737558	IVAN [REDACTED]@HOTMAIL.COM	NULL	2025-08-11 13:23:00.407

Afiliación 25/05/2024 – Token digital

Clientes		
Clave compartida	Nombre	Correo electrónico
PN21 [REDACTED] 03	IVAN	IVAN [REDACTED]@HOTMAIL...

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2**

Número de teléfono	Fecha de adición	Estado
	25/mav/2024	Activo

35. Asimismo, para acreditar la validez de la operación, el Banco presentó la constancia de su realización, la cual se muestra a continuación en la parte pertinente:

Ingreso 11/08/2025 - Banca por internet

username	canal	servicio	resultado	useragent	fecha	request	response	ip
NULL	5	LogOn	LogOn	SystemExec	Exception	Mozilla/5.0	11/08/2025 13:31:57	<Envelope><Envelope><190.236.5.138
NULL	5	LogOn	LogOn	SystemExec	Exception	Mozilla/5.0	11/08/2025 13:31:18	<Envelope><Envelope><190.236.5.138
21****03	5	LogOn	LogOn	OK	Ok	Mozilla/5.0	11/08/2025 13:23:00	<Envelope><Envelope><190.239.64.97
21****03	5	LogOn	LogOn	OK	Ok	Mozilla/5.0	11/08/2025 13:18:50	<Envelope><Envelope><190.239.64.97
21****03	1	LogOn	LogOn	OK	Ok	Mozilla/5.0	11/08/2025 13:07:05	<Envelope><Envelope><190.239.64.97
21****03	1	LogOn	LogOn	OK	Ok	Mozilla/5.0	11/08/2025 13:05:33	<Envelope><Envelope><190.239.64.97

Log de la operación – 11/08/2025**Detalle de la operación:**

- Operación Pago de servicios TUPAY - COD PAGO SOLES S/ 4000.00
[11/08/2025 01:23:00 p. m.] -> Inicio de Sesión – App
[11/08/2025 01:34:25 p. m.] -> Validación del token
[11/08/2025 01:34:30 p. m.] -> Pago de servicios TUPAY - COD PAGO SOLES
 - Vía: APP
 - Operación: Pago de servicios
 - Token: Digital
 - Importe: S/ 4000.00
 - Fecha: 11/08/2025
 - Hora: 01:34:30 p. m.
 - Cuenta Origen: 414782*****3822
 - Datos del pago:
 - Número de documento: 1178236350
 - Datos adicionales: Nombre|ERICK AVENDAÑO;FecEmision|20250811
 - Estado: EJECUCIÓN CON ÉXITO

36. En los documentos antes mostrados se aprecia la siguiente información:

Ingresos al canal Banca móvil

DNI del cliente	21****03
Servicio	LogOn
Vía	APP
Fecha y hora	11/08/2025 – 13:23:00 horas
Respuesta	OK

Autorización de la operación

Tarjeta N°	414782*****3822
Fecha y hora	11/08/2025 – 01:34:30 pm

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2**

Establecimiento	PAGO DE SERVICIOS TUPAY
Importe S/	4 000,00
Token	DIGITAL
Estado	EJECUCIÓN CON ÉXITO.

37. Ahora bien, de lo expuesto se advierte que el ingreso al canal Banca Móvil se efectuó el 11 de agosto de 2025 a las 13:23:00 horas de forma válida, con el ingreso del número de DNI y la clave internet a la cual el denunciante se encontraba afiliado y dicha situación se acredita con la glosa "OK", verificadas en el referido reporte.
38. Con relación a la autorización de la operación en cuestión, el Banco presentó su reporte de sus sistemas, en el cual se aprecia la operación consignada como "**PAGO DE SERVICIOS TUPAY**" por el importe de S/ 4 000,00, se generó la clave dinámica (Token digital) en el celular previamente afiliado por el denunciante, conforme se aprecia en el reporte denominado "**Log**", en el que se consignó la glosa "**EJECUCIÓN CON ÉXITO**", como señal de que la operación fue realizada correctamente.
39. Ahora bien, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el Banco ha logrado acreditar que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso.
 - (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que la operación se realizó con la clave dinámica generada en el dispositivo previamente enrolado por la parte denunciante.
 - (iii) Algo que solo el usuario es: en los canales digitales, este factor corresponde a la validación de biometría al momento de realizar una operación, tales como la verificación de una huella digital o el reconocimiento facial. En el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica.
40. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de "Hombre en el medio", los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación; sin embargo, el Banco no acreditó que implementó dicho control, por lo que no se podría concluir que cumplió con lo establecido en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
41. Respecto del tercer requisito referido a la notificación de los datos de la operación, el Banco no se ha manifestado ni ha presentado medios probatorios que acrediten la notificación de la operación en cuestión, pese a que se encontraba en mejor posición para acreditar ello.
42. Cabe precisar que el Banco presentó el reporte de bloqueo de la tarjeta del denunciante, lo que indica la situación activa de la tarjeta de débito del señor Ramos, al momento en que se efectuó la operación denunciada. Tal como se advierte a continuación:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2

Bloqueo de la Tarjeta

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	28/08/25
AB0603	MODULO ADMINISTRATIVO	17:19:51
B380P757	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	PAG 01
Tarjeta 4147820000493822	IVAN RAMOS	TARJETA ADICIONAL
Cuenta 4147820000264884	RAMOS PALOMINO IVAN ROMUALDO	SIGNATURE
Fecha Afiliacion	22/10/21	Habilitada S 02/11/21
Fecha Expiracion	31/10/26	Bloqueo 0
Fecha	Hora	Blq NumBlq Usuario
11/08/25	13:42:13	0 065196 AUT126
		Comentarios
		TH SEGURIDAD 995737558

43. En suma, hasta lo aquí desarrollado, se concluye que en la autorización de la operación no se cumplieron los factores de autenticación previstos en la norma, por lo que correspondía atribuir responsabilidad al Banco. Sin embargo, de lo alegado por la parte denunciada, se ha podido advertir elementos que configurarían una ruptura de nexo causal, por lo que, en virtud de lo establecido en el literal 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG¹⁰, este Órgano Resolutivo procederá a verificar ello.
44. Para estos efectos, es necesario analizar el comportamiento del señor Ramos respecto al resguardo de su tarjeta de débito y la información contenida en esta.
45. Mediante escrito del 13 de enero de 2026, el Banco manifestó que en el presente caso se ha configurado la ruptura del nexo causal, debido a que el propio señor Ramos señaló que terceras personas ajenas y externas al Banco extrajeron la información confidencial del señor Ramos, asimismo, el consumidor entregó la información confidencial.
46. Al respecto, obra en el expediente copia de la Hoja de Reclamación N° 819002 de fecha 11 de agosto de 2025 a las 14:11:13 horas y copia del reclamo presentado ante el Servicio de Atención al Ciudadano, ambas acciones interpuestas por el señor Ramos. Los cuales se reproducen a continuación:

Hoja de Reclamación N° 819002

Detalle del sub motivo	Operación no Reconocida por Internet
Detalle	Cliente indica que tiene operaciones que no reconoce en su tarjeta de crédito por el importe de S/ 4,000 y en su cuenta de ahorros por el importe de S/ 1,240 bajo el concepto de transferencia enviado a la persona Sumaeta Cardenas Donis. Señala que siempre mantuvo las tarjetas en su poder; sin embargo, comenta que recibió una llamada sospechosa, en donde le pidieron sus datos, razón por la que se percató después de unos minutos las transacciones realizadas y procedió con el bloqueo inmediato de sus tarjetas.
Pedido	Cliente solicita la devolución de los movimientos que no reconoce a la brevedad posible.

Reclamo SAC - Indecopi

Recibo llamada con Logotipo BanBif y me extraen información confidencial y realizan transferencia de mi tarjeta crédito 4000 soles y 1240 soles de mi tarjeta de débito, reacciono por la llamada sospechosa y solicito bloqueo de mis tarjetas, presento mi reclamo por vía telefónica. El día 28 agosto 2025 recibo la respuesta de BanBif que mi reclamo de devolución de los montos mencionados no procede

¹⁰

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.11 Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

47. Siendo así, a partir de lo manifestado por el propio denunciante y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de fraude.
48. Cabe precisar, que el señor Ramos pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, así de la revisión de página web y del folleto información aportado por el Banco, se advierte la siguiente información¹¹:

The image is a promotional graphic for BanBif credit cards. At the top left is the BanBif logo. To its right, it says 'Tarjeta de Crédito'. The main body features a dark blue background with the text 'Hola máxima' in white, followed by a blue button with a right arrow and the word 'seguridad', and a purple button with the word 'Tarjetas'. To the right of this text is a 3D rendering of a BanBif Visa Platinum credit card, which also displays the name 'RICARDO RODRIGUEZ'. Below the main graphic is a purple banner with the text 'Protege de forma Segura tus operaciones'. Underneath this is a small icon of a smartphone. The section is titled 'Al recibir tu tarjeta:' followed by an ellipsis. Below the title are two bullet points providing security instructions.

BanBif Tarjeta de Crédito

Hola máxima
→ seguridad
Tarjetas

RICARDO RODRIGUEZ
VISA Platinum

Protege de forma Segura tus operaciones

Al recibir tu tarjeta: (...)

- Te recordamos que eres responsable de la tenencia y custodia de la tarjeta, su información y de la clave PIN de 4 dígitos que solo tú conoces, siendo que por ningún motivo el Banco te solicitará la devolución o recojo de tu tarjeta una vez que esta te haya sido entregada, ni te solicitará información de tu tarjeta de crédito ni de tu clave PIN de 4 dígitos. Tu tarjeta, la información que la conforma y la clave PIN de 4 dígitos, es personal e intransferible.
- Te recordamos que BanBif nunca te contactará para solicitarte información confidencial de tus tarjetas y clave PIN de 4 dígitos a través de llamadas telefónicas, redes sociales, correos electrónicos, SMS u otros medios.

¹¹ https://banbif.com.pe/Portals/0/Landings/paperless/pdf/maxima_seguridad.pdf

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2**

49. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar la información confidencial de sus cuentas, generó el entorno y la oportunidad para se realice la transacción que ahora pretende desconocer.
50. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia de la propia consumidora afectada.
51. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al brindar información confidencial a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
52. Debe precisarse que, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a la información de su tarjeta y clave secreta. Por ello, no se podría concluir que el denunciado ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que brindó información de su tarjeta de crédito a un tercero.
53. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una operación en la tarjeta de crédito N° 4147-*****-3822 del denunciante, al haberse configurado la ruptura de nexo causal. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

Medidas Correctivas

54. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
55. En el presente caso, el Banco infringió el Código; por lo que corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado desde el día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver en la cuenta de ahorros N° 008-*****154 del denunciante el importe de S/ 1 240,00 que corresponde a la operación denunciada, más los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de dicha operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta de ahorros; e, informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada **y el monto que corresponde a cada concepto extornado.**
56. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2**

coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹².

Graduación de la sanción

57. El análisis de la sanción a imponer por la(s) infracción(es) verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
58. Sobre el débito de operaciones no reconocidas, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 1 240,00, que equivale a 0,23 UIT ¹³ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Conforme a lo expuesto en el punto 32 de la presente resolución, el denunciado es una gran empresa. En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El débito de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

59. Este Órgano Resolutivo considera que no existen de circunstancias agravantes de la sanción. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos¹⁴, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁵, **corresponde atenuar la multa base e imponer como sanción una amonestación.**

Costas y costos del procedimiento

¹² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo. (Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

¹³ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 350,00.

¹⁴ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 6 de febrero de 2026 y formuló su allanamiento el 12 de febrero de 2026.

¹⁵ **DIRECTIVA 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2**

60. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁶ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
61. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
62. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, pues no formuló su allanamiento sobre todos los cargos imputados en su contra; lo cierto es que, respecto del extremo sobre el cual no se allanó, no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a este.
63. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36,00¹⁷
64. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹⁸.

RESUELVE

PRIMERO: Sancionar a Banco Interamericano de Finanzas, con una amonestación, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado, en tanto debitó indebidamente la siguiente operación en la cuenta de ahorros N° 008-*****154 del denunciante:

Fecha	Detalle	Importe S/
11/08/2025	TRANSF A OTRAS CUENTAS	1 240,00

¹⁶ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

¹⁷ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de costas y costos
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2**

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por haber presuntamente cargado indebidamente la siguiente operación en la tarjeta de crédito N° 4147-*****-3822 del denunciante, toda vez que se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado información confidencial a un tercero:

Fecha	Detalle	Importe S/
11/08/2025	PAGO TUPAY	4 000,00

TERCERO: Ordenar a Banco Interamericano de Finanzas, como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver en la cuenta de ahorros N° 008-*****154 del denunciante el importe de S/ 1 240,00 que corresponde a la operación denunciada, más los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de dicha operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta de ahorros; e, informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada **y el monto que corresponde a cada concepto extornado.**

Banco Interamericano de Finanzas, deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar a Banco Interamericano de Finanzas, el pago de las costas y los costos del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas de la instancia que a la fecha ascienden a S/ 36,00.

Banco Interamericano de Finanzas, deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁹, caso contrario la resolución quedará consentida²⁰.

¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

²⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4032-2025/PS2

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²¹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Banco Interamericano de Finanzas en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²² del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 26/03/2026 13:14:37-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²¹ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²² **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.